

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 甲は、Xを眠らせてXが左腕に着けていた高級腕時計を外して持ち去ろうと考え、Xに多量の睡眠薬を飲ませたが、Xが眠らなかったため、Xの腕時計に触れることすらできなかった。甲には昏酔強盗未遂罪が成立する。
2. 拘置所に勾留中の甲は、逃走しようと考え、収容されていた房の壁を削り取って穴を開けたが、その穴が脱出可能な程度の大きさになる前に発見されたため、逃走行為に及ばなかった。甲には加重逃走未遂罪が成立する。
3. 甲は、Xから現金を脅し取ろうと考え、「殺されたくなければ100万円をよこせ。」などとXを恐喝する内容の手紙をポストに投かんし、その手紙はX方に配達されたが、手紙を見たXの妻は冗談であると思い、その内容をXに伝えなかった。甲には恐喝未遂罪が成立する。
4. 甲は、X方の居間に置かれた金庫に多額の現金が入れてあることを知り、これを盗む目的で、X方の無施錠のドアから玄関に入ったが、Xにその場で発見されたため、逃走した。甲には窃盗未遂罪が成立する。
5. 甲は、Xに対し、Xの孫を装って電話をかけ、「おじいちゃん。金がなくて困っているの、今から言う俺の口座に100万円を送金して。」と言って現金をだまし取ろうとしたが、その声が孫の声と違うことに気付いたXは、甲から指定された口座に送金しなかった。甲には詐欺未遂罪が成立する。

No129	未遂罪の成否	正答率
共通H27-5	正解 4	77%

1 正しい

昏酔強盗罪の実行の着手は、財物盗取の目的で相手方を昏酔させる行為に着手した時点で認められる。甲は、Xの高級腕時計を外して持ち去ろうと考え、多量の睡眠薬を飲ませており、甲の行為は財物盗取の目的で相手方を昏酔させる行為といえる。よって、昏酔強盗罪の着手が認められる。そして、甲は高級腕時計の盗取に失敗しているため、昏酔強盗未遂罪が成立する（250条、239条）。

2 正しい

甲は、拘留所に勾留中であるから法令により拘禁された者に当たり、加重逃走罪の主体たり得る。拘禁場の損壊を手段とする加重逃走罪の実行の着手は、手段たる拘禁場の損壊を開始した時点で認められる。甲は、収容されていた拘留場の部屋の壁を削り取って穴を開けているので、逃走の手段たる拘禁場の損壊を開始したといえる。よって、甲には加重逃走罪の着手が認められる。そして、逃走行為には及ばなかったため、加重逃走未遂罪が成立する（102条、98条）。

3 正しい

恐喝罪の実行の着手は、財物を交付させる意思で恐喝行為が開始された時点で認められる。人に畏怖の念を生じさせるに足りる恐喝行為が開始された以上、実行の着手であり、現実に関心する相手方を畏怖させたことは必要でない。甲は、Xから現金を脅し取ろうと考え、恐喝する手紙を送り、Xの妻に読ませており、財物を交付させる意思でなされた恐喝行為を開始したといえ、恐喝罪の着手が認められる。そして、現金喝取に失敗しているため、恐喝未遂罪が成立する（250条、249条）。

4 誤っている

窃盗罪の実行の着手は、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行った時点で認められる。具体的事案において実行の着手の有無を判断する際には、対象となる財物の形状、窃取行為の態様、犯行の日時・場所等の諸般の状況が考慮される。判例は、通常の住居等への侵入窃盗の場合、住居等に侵入しただけでは窃盗罪の着手は認められず、遅くとも財物の物色行為のあった時点で着手が認められるとする（最判昭23.4.17）。甲は、X方への侵入窃盗の目的でX方の玄関に入ったが、Xに発見されたため、逃走しており、甲には財物の物色行為はなく、窃盗罪の着手は認められない。よって、甲には窃盗未遂罪（250条、235条）は成立しない。

5 正しい

詐欺罪の実行の着手時期は、行為者が財物を騙し取る意思で欺く行為を開始した時点で認められ、相手方が錯誤に陥ったかどうかは問われない。甲は、Xに対し、現金を騙し取る意思で欺く行為を開始しており、詐欺罪の着手が認められる。なお、Xが甲の犯行意図に気付いており、錯誤に陥っていないが、この事情は詐欺罪の実行の着手の判断に無関係である。そして、甲は現金の騙取に失敗しているため、甲には詐欺未遂罪が成立する（250条、246条）。